أوخافت على ولدها اوطلب منه كافر عرض الاسلام عليه (ولو) كان المسروق (لغيره) أى غير المصلى لدفع الظلم والنهى عن المنكر (و) يجوز قطعها لخشية (خوف) من (ذئب) ونحوه (على غنم) ونحوها (أوخوف تردى) أى سقوط (أعمى) أوغيره مما لا علم عنده (فى بئر ونحوه) كحفيرة وسطح واذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا (و) هو كما (اذا خافت القابلة) وهى المرأة التى يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه ان غلب على ظنها (موت الولد) اوتلف عضو منه أوأمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها (والا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد) للعذر كما أخر النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق (وكذا المسافر) أى السائر فى فضاء (اذا خاف من اللصوص أوقطاع الطريق) أو من سبع أوسيل (جازله تأخير الوقتية) كالمقاتلين اذا لم يقدروا على الايماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعى على العيال وان وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى التراخى مالم يقرب رمضان الثانى وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف قيل موسع وقيل مضيق (وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و) بعده (يحبس) ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب ايضا (حتى يصليها) أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوى وأما فى الآخرة اذا مات على الاسلام عاصيا بتركها فله عذاب طويل يوادى جهنم أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل اليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة وحديث جابر فيه صفته بقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم (وكذا تارك صوم رمضان) كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم (ولا يقتل) بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الاقرار بفرضيتهما (الا اذا جحد) افتراض الصلاة اوالصوم لانكاره ما كان معلوما من الدين اجماعا (أواستخف بأحدهما) كالواظهر الافطار فى نهار رمضان بلا عذر تهاونا أونطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل ان اصر

(باب الوتر) وأحكامه

أو الاضافة لادنى ملابسة ويحرر (قوله أوخافت على ولدها) اى ان يحصل له ألم من نحو صياح (قوله اوطلب منه كافر الخ) انما أبيح له البقاء فى الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بذلك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما اذا أخره عن الاسلام وهو فى غير الصلاة (قوله ونحوه) كاسد (قوله ونحوها) كبقر (قوله وهو كما اذا خافت الخ) اى الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما اذا خافت القابلة الخ (قوله تتلقى الولد) وتقبله فمن هنا سميت القابلة (قوله والا فلا بأس بتأخيرها الصلاة) أى ان لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة (قوله وتقبل على الولد) ومثلها الام فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة ولو يتيم ولو بحفر حفيرة تضع فيها رأس المولود النازل لان الام اولى بالتاخير من القابلة وتمامه فى الشرح (قوله كما أخر النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة) اى جنسها فان المشركين شغلوه عن أربع صلوات فقضاهن مرتبا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء (قوله اى السائر فى فضاء) أفاد به ان المراد السفر اللغوى ومثله فيما يظهر ليس بقيد بل كذلك المقيم (قوله كالمقاتلين اذا لم يقدروا الخ) لانهم اذا فاتتهم القتال بالاشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تداركها فاتت منها (قوله قيل موسع) قائله الطحاوى (قوله وقيل مضيق) قائله الحلوانى والعامرى وهذا الخلاف يجرى فى قضاء رمضان كما فى الدر (قوله وتارك الصلاة عمدا كسلا) احترز به عن الترك سهوا اوعذر فليس عليه شئ مما ذكر (قوله وآبارا الخ) الواو بمعنى أو وهى لحكاية الخلاف فانهم اختلفوا فى تفسير الغى فى قوله تعالى فسوف يلقون غيا فقيل الضلال وقال الحسن عذابا طويلا وقال ابن عباس شرا وقيل آبار فى جهنم الخ افاده فى الشرح (قوله وحديث جابر) مبتدأ خبره قوله فيه صفته اى صفة تارك الصلاة (قوله ولا يقتل) وقالت الشافعية يقتل حدا وقال الامام احمد يقتل كفرا كما نقله صاحب المواهب عنه ونقله ابن تيمية عن أكثر السلف فى الرسالة المتعلقة بالسياسة (قوله تهاونا) وأما اذا كان لضرورة فلا (قوله اونطق بما يدل عليه) اى على الاستخفاف كما اذا قال لرمضان ثقيل اوساجع (قوله ويحبس) حبس المرتد مندوب وكذا كشف شبهته والله سبحانه وتعالى اعلم واستغفر الله العظيم

(باب الوتر)